

조문별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

「평가대행자 선정기관 운영규정」

◇ 제 · 개 정 이 유

지속적으로 증가하고 있는 해양이용·개발사업에 대한 사전 해양환경성 검토와 사후 관리·감독을 체계적으로 수행하기 위하여 「해양환경관리법」에서 규정하던 해역이용협의 및 해역이용영향평가 제도에 관한 사항을 분리하면서 그 명칭을 해양이용협의 및 해양이용영향평가 제도로 변경하고, 해양 환경에 미치는 영향이 중대한 사업 평가서 등의 경우 공공기관이 평가대행자를 선정하는 내용 등을 포함하는 해양이용영향평가법이 제정(법률 제19910호, 2024. 1. 2. 공포)됨에 따라 법률에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정하려는 것임.

◇ 주요내용

가. 목적(제1조)

- 운영규정 목적

나. 정의(제2조)

- 운영규정 용어정의

다. 업무범위(제3조)

- 선정기관의 업무범위

라. 평가대행자 선정절차, 표준행정소요일수, 신청서의 접수 및 검토(제4조~제7조)

- 평가대행자 선정 업무의 순서, 평가대행자 선정 표준행정소요일수, 평가대행자 선정 신청서의 접수 또는 검토에 대한 근거

마. 사업수행능력평가, 평가위원회 구성·운영, 낙찰예정자 선정(제8조~제10조)

- 사업수행능력에 관한 규정, 평가위원회의 구성, 자격, 위원의 수에 대한 규정, 낙찰예정자의 결정과 통보

바. 계약관련사항 이행, 계약 내용의 변경에 따른 검토(제11조~제12조)

- 용역 이행사항 준수여부 확인, 계약변경의 적정성 검토

사. 평가대행자 선정비용 등 납부, 기록유지 및 통계, 기타사항, 재검토기한(제13조~제16조)

- 평가대행자 선정비용에 대한 규정, 기록유지에 관한 사항, 기타사항에 대한 타법 준용 규정, 재검토기한 규정